



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/35/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**בפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין
אביטל שרייבר**

סלמון פרטנרס לימיטד פרטנרשיפ, אחר 52005636
באמצעות ב"כ: עו"ד אבוקרט דבורה שמחה

תובעת

נתבעים	נגד	
1	נציגות הבית המשותף אלפסי 25 ירושלים אלפסי 25, ירושלים	
2	משה ורד, אחר אלפסי 25, ירושלים	
3	בן ברון פייר, דרכון זר אלפסי 25, ירושלים	
4	עפרה ורד אלפסי 25, ירושלים	
5	מתתיהו אברהם קאהן, אחר התיבונים 4, ירושלים	
6	שירה מלכה קאהן, אחר אלפסי 25, ירושלים	
7	איתן שפרון, אחר אלפסי 25, ירושלים	
8	דבורה שפרון, אחר אלפסי 25, ירושלים	

פסק דין

עניינו של פסק דין זה הוא מחלוקת לעניין היקף העבודות הנדרשות לצורך ניהול ותחזוקה של הבית המשותף ברחוב אלפסי 25 בירושלים (להלן – הבית המשותף).

1. התובעת היא בעלת דירה בבית המשותף, הנתבעת 1 היא נציגות הבית המשותף. הנתבעים האחרים הם יתר בעלי הדירות בבית המשותף. הנתבע 2 הוא אביה המנוח של הנתבעת 4,



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/35/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

על שמו רשומות 5 מתוך 8 הדירות בבית המשותף, והנתבע 3 הוא בעלים במשותף של אחת מ-5 הדירות יחד עם אביה המנוח של הנתבעת 4.

2. הנתבעים 5-8 לא הגישו כתב הגנה, ולא הופיעו לדיונים, אך הגישו מכתבים מהם עולה שהם מסכימים לסעדים המבוקשים במסגרת התביעה. בנסיבות אלו אין מניעה כי פסק הדין יחייב את הנתבעים 5-8 הן בהיעדר הגנה ובהיעדר התייצבות, והן לאור הסכמותיהם האמורות.

3. באשר לנתבע 3, הנתבעת הכחישה שהיא פועלת מטעמו, והתובעת לא הציגה המצאה כדין של כתב התביעה לנתבע זה. בנסיבות אלו, התביעה כלפי הנתבע 3 תימחק.

4. בישיבת ההוכחות שהתקיימה ביום 9.3.2022, עלה שהוגשה חוות דעת מטעם התובעת, אולם לא הוגשה חוות דעת מטעם הנתבעת 4. במהלך הישיבה, הגיעו הצדדים להסכמה, עוד לפני שהתקיימו חקירות, כדלקמן:

"לצורך סיום המחלוקות נשוא תיק זה, אנו מסכימים כי הנתבעת 4, הגב' ורד תגיש בתוך 14 ימים מהיום, מסמך סיכומים שאורכו לא יעלה על 7 עמודים ברווח שורה וחצי, במסגרתו תבהיר לאילו סעיפים מתוך חוות הדעת מטעם התובעת היא מסכימה הן מטעם עצמה והן מטעם נציגות הבית המשותף והן כנציגת הדירות של מר משה ורד (הכוונה לתיקונים הנדרשים ולא לעלויות), ובאשר לאילו תיקונים היא טוענת שמדובר בשיפור, תוך שתבהיר למה לטענתה מדובר בשיפור לגבי אותם תיקונים ולא בתיקון ליקויים. הטיעון האמור יתייחס למספרי הסעיפים שבחוות הדעת מטעם התובעת. בנוסף תכלול הנתבעת 4 במסגרת הטיעון התייחסות לפרוצדורה שבה אמורים להתבצע התיקונים לטענתה. בתוך 14 ימים נוספים יגיש ב"כ התובעת מסמך טיעון המהווה סיכומים מטעמו שאורכו לא יעלה על 7 עמודים ברווח שורה וחצי, אשר יתייחס לאותם סעיפים שלטענת הנתבעת מהווים שיפור ולא תיקון ליקויים וכן לפרוצדורה שבה אמורים להתבצע התיקונים. אנו מסכימים שבכל הנוגע לפרוצדורת תיקון הליקויים ובכל הנוגע למחלוקות שיהיו בין הצדדים לעניין הטענה האם מדובר בליקוי או בשיפור המפקחת תחליט במסגרת פסק דין, תוך שרק מה שיוכרע שמהווה תיקון ליקויים יחויבו הנתבעים לבצעו. בנוסף יתייחסו הצדדים בטיעוניהם להוצאות ההליך והמפקחת תחליט בעניין זה במסגרת פסק הדין. יובהר כי במסגרת פסק הדין יקבע כי יהיה גורם אובייקטיבי שיפקח על ביצוע התיקונים ואותו גורם יוכל לקבוע כי חלק מהתיקונים כבר בוצעו ועל כן לא יהיה צורך לבצעם שוב. יובהר כי התיקונים יבוצעו בכל מקרה, וככל הניתן יבוצעו באופן שהמתגוררים בדירות יוכלו להמשיך להתגורר בהן (אמה של הנתבעת 4 לא תחויב לצאת מהדירה אולם, מדובר בבחירה שלה ושל הנתבעת האם ברצון להישאר בדירה בתקופת התיקונים האמורים, ולא בשלילת עצם ביצוע התיקונים). יובהר כי הטיעונים דלעיל יוגשו ללא כל נספחים. יובהר כי הנתבעים יחויבו לשלם את עלות התיקונים בהתאם לחלקם היחסי על פי שטח הדירות כפי שהוא מפורט בנסח הטאבו."

5. הסכמות הצדדים קיבלו תוקף של החלטה, ולאחר מכן הוגשו סיכומי הצדדים בהתאם להסכמות.

6. באשר להסכמות הצדדים, יש לראותן כמוסכמות על כלל בעלי הדירות, למעט הנתבע 3 אשר לא התקבלה עמדתו בהיעדר המצאה כדין של כתב התביעה. אולם גם ללא הסכמת



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/35/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

הנתבע 3, די בהסכמת רוב בעלי הדירות לתיקון ליקויים ברכוש המשותף כדי לקבל החלטה על ביצוע תיקון ליקויים כאמור, ועל כן, ככל שיימצא שהנתבע 3 אינו מסכים להשתתף בחלקו בתיקון הליקויים, אין מניעה שיינקטו הליכים כלפיו. יתר על כן, עלה שהנתבעת 4 משמשת למעשה כנציגות הבית המשותף, גם אם לא נבחרה לכך באופן פורמלי, והסכמתה דלעיל נתנה גם מטעם נציגות הבית המשותף. לאור תפקידה של הנציגות על פי סעיף 69 לחוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969 (להלן: חוק המקרקעין), לשמש מורשה מטעם בעלי הדירות בכל עניין הנוגע לניהולו ולהחזקתו התקינה של הבית המשותף, הסכמת הנציגות מחזקת את המסקנה כי על כל בעלי הדירות להשתתף בעלות תיקון הליקויים גם אם לא נתנו מראש את הסכמתם לכך.

7. עוד אבהיר כי הנתבעת 4 לא הכחישה בכתב הגנתה את הנטען בתביעה, כי היא שמנהלת למעשה את הדירות שבבעלות אביה המנוח, אף שטענה כי קיימים יורשים נוספים לדירות. גם מדבריה בדיון עלה שהיא שמנהלת את הדירות האמורות (ר' פרוטוקול הדיון מיום 9.3.2022 עמוד 2 שורות 27-29), שהיא שמטפלת בליקויים ברכוש המשותף, וכן שהיא אחת מיורשי הדירות, ומתגוררת באחת מהן. במצב דברים זה, ניתן לראות בנתבעת כ"מחזיקה מטעם בעל הדירה" באשר לדירות שבבעלותו של המנוח משה ורד, לעניין סעיף 72 לחוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969, ואכן במסגרת הסכמות הצדדים, הסכימה הנתבעת 4 לאמור כנציגת בעלי הדירות הרשומות על שם אביה המנוח.

דיון והכרעה

8. סעיף 58 (א) לחוק המקרקעין קובע:

"בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחוייבים על פי דין או המקובלים על פי הנוהג, לפי יחס שטח רצפת דירתו אל שטח הרצפה של כל הדירות שבבית המשותף, זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר. לענין זה, "החזקה תקינה" – שמירה על מצבו של הרכוש המשותף כפי שהיה בעת גמר הבניה, לרבות שיפורים שבוצעו בו לאחר מכן בהסכמת בעלי הדירות."

9. יש לקרוא סעיף זה יחד עם סעיף 12 לתקנון המצוי, החל על הבית המשותף על פי סעיף 64 לחוק המקרקעין, שעה שאין בתקנון המוסכם של הבית המשותף הוראה בעניין זה, הקובע:

"(א) החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב דעות.

(ב) החלטה המטילה על בעל דירה חובות או תשלומים מסוג או שיעור שלא פורשו בפרק ו' לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969, או בתקנון זה, או המשנה את זכויותיו, לא יהיה לה תוקף לגבי אותו בעל דירה אלא אם הסכים לה."

10. הפסיקה העוסקת בעניין זה מפרשת "החזקה תקינה" בהתייחס לתנאי המקום והזמן. על כן נקבע כי גם עבודות המשנות את המצב הקיים ומתאימות אותו לסטנדרט חדש יותר,



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/35/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

התואם את מועד השיפוף, יחשבו כעבודות לצורך תחזוקה שוטפת, ויחייבו בעל דירה בהשתתפות גם אם לא הסכים להן.

11. ברע"א 7112/93 צודלר בתיה ואח' נ' יוסף שרה ואח', מח (5) 550, קבע כב' השופט חשין:

"בתים שבונים בימינו אינם כבתים שבנו בעבר, והרי החיים אינם עומדים על עומדם אלא מתגלגלים הם וזורמים כל העת... הביטוי "להקים את הבית מחדש" אינו כובל אותנו בשלשלאות אל מסגרתו המדויקת של הבית המקורי- אבן תחת אבן, חלון תחת חלון, דלת תחת דלת... השאלה איננה אלא שאלה של מידה, על פי רוחו של ההסדר. ניתן ללמוד לענייננו היקש מדרכי פירוש של חוק: ומה חוק (בוודאי כך ביטוי מסגרת) תחומיו יימלאו תוכן ברוח שינויי הזמן והמקום- קליפתו תישאר כשהייתה ותוכו יכול שישתנה מעת לעת..."

12. בדומה, נקבע על ידי כב' השופטת ש' דותן בע"א (ת"א) 2329/03 פלקון ואח' נ' נציגות הבית המשותף (1.4.2004)[פורסם בנבו]:

"עוד טוענים המערערים, שלא היה צורך להחליף את חיפוי הקיר הדהוי בחיפוי קרמיקה ובודאי שלא להגביה אותו מעבר למצב שהיה קיים עובר לשיפוץ. לעניין זה אומר, שאין כל חובה לדבוק בחומרים מיושנים בעת ביצוע שיפוץ ולנוכח התקדמות הטכנולוגיה והשיפור בחומרים המשמשים לחיפוי קירות, לא ניתן לדרוש מנציגות הבית המשותף שתחליף את החיפוי הישן בחיפוי זהה. מה גם שלא הוכח כי מחיר חיפוי הגרנוליט היה זול יותר ממחיר הקרמיקה."

13. ר' לעניין זה גם ע"א (ירושלים) 4329/03 וינברגר נ' נציגות הבית המשותף ברחוב אוסישקין 21 ירושלים (23.3.04)[פורסם בנבו], שם נקבע כי רק מקרה קיצוני, כגון התקנת מעלית, מננה על הקטגוריה המחייבת הסכמה פה אחד.

14. בעש"א (תל אביב) 35916-07-21 לידסקי נ' נציגות הבית המשותף (6.2.2022) [פורסם בנבו] נקבע לעניין כוונת סעיף 58 לחוק המקרקעין שגם הוצאות הקשורות באסתטיקה נכללות בסעיף:

"בסעיף עצמו מצא המחוקק להבהיר כי החזקה תקינה היא שמירה על מצבו של הרכוש המשותף כפי שהיה בגמר הבנייה, לרבות שיפורים שבוצעו בו לאחר מכן בהסכמת בעלי הדירות. כאמור, טוען המערער כי בגדר כך לא תיכלל עבודת שיפוץ במתכונת כפי שהוסכמה במקרה דנן, הואיל ומדובר בעבודת שיפוץ מטעמים אסתטיים אשר אינם נדרשים מטעמים בטיחותיים. טענתו זו של המערער אינה עולה לטעמי עם פרשנותו של המינוח וזאת, הן ככל שפרשנות זו תושתת על לשונו של החוק והן ככל שתושתת על המדיניות כפי שנקבעה במסגרת הפסיקה בנוגע להיקף תחולתו. כך וראשית, לשונו של החוק, המדברת על שמירה על המצב של הרכוש המשותף כפי שהיה בעת סיום הבנייה, אין בה הגבלת התחזוקה רק למפגעים בטיחותיים, ההיפך, מתוך לשונו של הסעיף עולה הכללת כל הוצאה שיש בה כדי לשמר את המצב ובכלל זאת גם הוצאות אסתטיות. כך ולשם הדוגמא – ברי כי במסגרת המינוח תיכלל עבודה לצביעת חדר המדרגות או לשיקום החזיתות – והכל גם מקום בו מדובר בהוצאה לשם שמירת מצבו האסתטי של



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/35/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

הבית ותו לא. יתרה מכך, מתוך המינוח "אחזקה", נמצאתי למדה כי כוונת המחוקק היא לתחזוקה שוטפת של הרכוש המשותף, כך שזה לא יגיע למצב בו הבית מט ליפול, שאז שיקומו יגרור הוצאה גבוהה עשרות מונים ובהתאמה לכך הרי שכל הוצאה שיש בה כדי להעמיד הבית המשותף במצב בו היה בעת סיום הבנייה, נכנסת על פניו לגדר לשונו של החוק. (ההדגשה אינה במקור).

15. באשר לענייננו, אציין תחילה כי יש לדחות את טענות הנתבעת 4 בנוגע למחלוקות, השזורות לאורך טיעוניה, על ממצאי המומחה מטעם התובעת, זאת לאור הסכמת הצדדים שחוות הדעת מטעם המומחה תהווה בסיס לנטען על ידם באשר לשאלה האם מדובר בתיקון ליקויים או בשיפור המצב הקיים. יתר על כן, בהסכמת הצדדים ויתרה הנתבעת 4 למעשה על חקירת המומחה, וכן לא הגישה כל חוות דעת מטעמה, כך שבעניינים נשוא חוות הדעת, המהווים עניינים שבמומחיות, אין בפני אלא את חוות דעתו של המומחה מטעם התובעת, לצורך בחינת העבודות הנדרשות.

16. לאחר שקראתי את סיכומי הצדדים, ולאור ההלכות הקיימות, אני קובעת כדלקמן, בהתייחס לעבודות שפורטו בחוות הדעת מטעם התובעת:

א. לסעיף 1 – גג + חדר מדרגות סמוך לגג – איטום סיליקון סביב מסגרות חלונות שבוצע באופן לא מקצועי – עולה מחוות הדעת שמדובר בליקוי, ועל כן אני קובעת שיש לתקנו.

ב. לסעיף 2 – לא פורט בחוות הדעת מה נדרש לבצע. לפיכך אין באפשרותי לתת סעד בעניין זה. יחד עם זאת, גם הנתבעת 4 הסכימה שיש מקום לגיזום חלקי שוטף של הצמח, ועל כן במסגרת התחזוקה השוטפת יש מקום לגיזום שוטף של הצמח המטפס כך שלא יפריע לשימוש בשטחים המשותפים או הפרטיים של הבית המשותף.

ג. לסעיף 3 – תיקון המעקה בחדר המדרגות הסמוך לגג – כפי שנקבע בחוות דעת המומחה מדובר בליקוי בטיחותי, שכן גובה המעקה אינו תיקני, ועל כן אני מוצאת שמדובר בליקוי שיש לתקנו.

ד. לסעיף 4.1 – המתייחס הן לסיתות והכנסת צנרות אל תוך הקיר או חיפוי אסתטי שלהן – הרי שמדובר בפעולות שהוכרו בפסיקה כאמור לעיל כעבודות תחזוקה שוטפת, ועל כן יש לבצען.

לסעיף 4.2 – עבודות חשמל לאור הטענה שתאורת חדר מדרגות מחוברת לארון חשמל של אחת הדירות – מדובר בעבודות תחזוקה שוטפת שהנתבעת 4 מסכימה שיש לבצען.

ה. לסעיף 5 – עבודות אבן – מחוות הדעת עולה שמדובר באריחים מתנתקים המהווים מפגע בטיחותי ועל כן יש לבצע את העבודות.

ו. לסעיף 6 – עבודות המתייחסות לאיטום, למניעת רטיבות ולטיפול בנזקי רטיבות – כעולה מחוות הדעת, מדובר בליקויים ברכוש המשותף ועל כן יש לתקנם. יובהר כי בכל הנוגע לגג, ומכיוון שחלק מהגג מהווה רכוש פרטי על פי תקנון הבית המשותף, הרי שהעבודות יבוצעו רק בחלקים מהווים רכוש משותף (ככל שקיימים ליקויים בגג



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/35/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

המהווה רכוש פרטי, הרי שהאחריות לתיקונם היא על בעל הדירה הרלוונטית). באשר לעבודות שלטענת הנתבעת 4 תוקנו, הרי שבהתאם להסכמות הצדדים, הגורם שימונה לפיקוח על העבודות יוכל לבחון האם תוקנו כנדרש, וכמובן שבמקרה כזה לא יהיה צורך לבצען שוב. באשר לטענה כי חלק מהעבודות מתייחסות למרפסות המהוות רכוש פרטי – אציין שעולה מחוות הדעת כי מדובר בחלק החיצוני של המרפסות המהוות רכוש משותף, ולא הוכח כי הליקויים נוצרו באחריות אותם בעלי דירות, ועל כן על כלל בעלי הדירות לבצע את התיקונים.

ז. לסעיף 7 – עבודות אינסטלציה וניקוז – כעולה מחוות הדעת קיימים ליקויים בצנרת הניקוז המשותפת, וכן בצינור אוויר משותף ועל כן נדרשים תיקונים על פי חוות הדעת. טענת הנתבעת באשר לצו שניתן בנוגע למרזב לא נתמכה בכל ראיה שהיא ועל כן לא ניתן לקבלה. ככל שהגורם שימונה לפקח על העבודות ימצא שיש צו המונע את ביצוע העבודות האמורות כטענת הנתבעת 4, הרי שיהא עליו לפעול בהתאם לאותו צו.

ח. לסעיף 8 – עבודות טיח וצבע – כעולה מחוות הדעת קיימים סדקים בקירות הרכוש המשותף הגורמים לחדירת רטיבות למבנה, וכן טיח לא אחיד הן בחזיתות המבנה והן בחדר המדרגות. העבודות המומלצות בחוות הדעת הן מסוג העבודות לצורך תחזוקה תקינה של הבית המשותף כעולה מהפסיקה דלעיל ועל כן נדרש לבצען.

ט. לסעיף 9 – כעולה מחוות הדעת, קיים צמח מטפס החודר לקירות ועוטף את הצנרת באופן שאינו מאפשר עבודות תחזוקה ותיקונים שוטפים – מכאן שמדובר בעבודות תחזוקה שוטפת ועל כן יש לבצע את העבודות כמפורט בחוות הדעת. ככל שאכן העניין טופל כטענת הנתבעת 4 – הרי שבהתאם להסכמות הצדדים, הגורם שימונה לפקח על ביצוע העבודות יבחן האם אכן העבודות הושלמו בהתאם לחוות הדעת, וככל שכן, לא יהיה צורך לבצען.

י. לסעיף 10 – ריצוף שבור, אריחים שבורים ומנותקים, חוסר בשיפולים - באזור הרכוש המשותף – כעולה מחוות הדעת מדובר בליקויים שיש לתקנם.

יא. לסעיף 11 – תיקון ברזל חשוף וחלוד, שביל בטון שבור ושקוע, סדקים בבניין, גימור לא תקין של מחיצות גבס – כעולה מחוות הדעת, מדובר בליקויים ועל כן יש לתקנם. באשר לטענת הנתבעת 4 כי קיר הגבס נעשה על ידי התובעת ושייך לדירתה בלבד – הרי שככל שהגורם שימונה ימצא שאכן כך הדבר – הרי שביצוע עבודה זו, בנוגע לקיר הגבס, יהיה על חשבון התובעת ובאחריותה.

17. אוסיף על האמור, כי הן מתמונות שצורפו לחוות הדעת והן מהאמור בחוות הדעת עצמה, עולה כי הרכוש המשותף בבית המשותף מוזנח ביותר, ובוודאי שאחזקתו אינה תואמת את תנאי הזמן והמקום, שכן מדובר בבית משותף הנמצא בשכונת רחביה היוקרתית בירושלים, אשר שווי דירותיו גבוה ביותר. גם אם יש באזור בתים משותפים נוספים שהוזנחו, הרי שהציפייה לרמת תחזוקה גבוהה יותר באזור זה, ובמיוחד ביצוע עבודות שעיקרן תיקון ליקויים, ויתרתן שיפורים אסתטיים בסטנדרט לא גבוה, היא ציפייה סבירה ביותר, העולה בקנה אחד עם פסיקת בתי המשפט.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/35/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

18. לאור האמור, אני קובעת כי על בעלי הדירות לבצע את העבודות המפרטות לעיל, בתוך 90 יום מיום מתן פסק הדין. בעלי הדירות ישתתפו בעלות העבודות בהתאם לחלקם היחסי, על פי שטח רצפת דירתם כפי שהוא מופיע בנסח הרישום ביחס לשטח רצפת כלל הדירות בבית המשותף.

19. באשר לאופן ביצוע העבודות, ולאור הסכמת הצדדים, אני קובעת כי העבודות יבוצעו תחת פיקוחו של גורם מקצועי אובייקטיבי. מכיוון שעלה שהנתבעת 4 מייצגת למעשה את עמדת מרבית בעלי הדירות בבית המשותף, ולאור התנגדותה לביצוע מרבית העבודות, וטענות שעלו באשר לאופן בו ניהלה את הרכוש המשותף בעבר, עולה חשש שכל מנגנון שיאפשר ביצוע עבודות על פי הכרעה של רוב בעלי הדירות יביא לכך שהנתבעת 4 היא שתקבל את ההחלטות בעניין בניגוד לעמדת בעלי הדירות האחרים ובכללם התובעת. מצב כזה עלול להביא למחלוקות רבות ולקושי משמעותי בביצוע האמור.

אני סבורה, לאור אופי העבודות, שיש מקום למינוי מהנדס לצורך פיקוח על ביצוע האמור בחוות הדעת, לרבות קבלת החלטות באשר לעבודות שבוצעו בעבר ועל כן התייתר הצורך לבצען, פיקוח על הזמנת הצעות מחיר ואישור החלטות לגבי הגורם המקצועי שיבצע את העבודות וביצוע כל הנדרש כדי להביא לביצוע העבודות המפורטות בחוות הדעת.

לפיכך אני קובעת, שככל שלא תהיה הסכמה בין הצדדים לעניין זהות מהנדס כאמור, באפשרות התובעת לפנות בתוך 14 יום בבקשה למינוי מהנדס מטעמי, תוך צירוף הצעות מחיר ופרטי ניסיון של 3 מהנדסים רלוונטיים. ככל שתוגש בקשה כאמור מטעם התובעת, היא תועבר במקביל ליתר הצדדים להליך.

לאחר מינוי המהנדס, ולאחר שיבחן מהן העבודות שנתרו לביצוע על פי שיקול דעתו ומהם העלויות המשוערות שלהן (אשר על פי חוות הדעת מדובר בעלות משוערת של 160,425 ₪), יוציא המהנדס לבעלי הדירות (בין בעצמם ובין באמצעות נציגיהם) מסמך הכולל את העלות הכוללת, לרבות שכרו של המהנדס, וכן פירוט התשלומים הנדרשים מכל אחד מבעלי הדירות על פי חלקם היחסי. על בעלי הדירות להעביר את התשלומים האמורים, בהתאם לקצב הנדרש על פי שיקול דעתו של המהנדס. ככל שהמהנדס ימצא שיש לפתוח חשבון בנק ייעודי לצורך ניהול כספי העבודות נשוא פסק דין זה, יפעלו הצדדים לפתיחת חשבון כאמור בהתאם להוראות המהנדס. לצורך ביצוע העבודות, יפעל המהנדס בהתאם לשיקול דעתו לקבלת הצעות מחיר לביצוע העבודות הנדרשות, תוך שיאפשר גם לבעלי הדירות תוך זמן מוקצב להציג הצעות מחיר מטעמם, ויאשר על פי שיקול דעתו את זהות בעלי המקצוע שיבצעו את העבודות, לאור הצעות המחיר שיקבל ושיגישו לו על ידי בעלי הדירות, גם אם מי מבעלי הדירות יסבור שיש מקום להתקשר עם בעל מקצוע אחר. המהנדס יעביר לבעלי הדירות או לנציגיהם דוחות שוטפים ואסמכתאות בכל הנוגע לביצוע העבודות, ויאפשר להם עיון במסמכים שיהיו ברשותו בנוגע לביצוע העבודות.

20. בשולי הדברים אוסיף כי טענות הנתבעת 4 באשר להוצאות שנגרמו לה בגין הטיפול ברכוש המשותף אינן עניין להליך זה, ומכל מקום, בהיעדר הגשת תצהירים מטעמה ואי קיום ישיבת הוכחות, לא הוכחו. על כן ככל שהנתבעת 4 סבורה שיש להשיב לה הוצאות כאמור, באפשרותה לדון בעניין עם בעלי הדירות ולקבל הסכמתם להשבת הוצאות כאמור ולחלופין להגיש הליך מתאים.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/35/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

21. באשר להוצאות ההליך, מצאתי מקום להתחשב בהתנהלות הנתבעת 4 אשר הכבידה על התנהלות ההליך, בין היתר באי הגשת תצהירים וחוות דעת, בניגוד להחלטות שנתנו, שעה שהתובעת הגישה תצהיר וחוות דעת מטעמה, אך גם בעובדה שהתביעה הוגשה כלפי בעלי דירות נוספים, הנתבעים 5-8. מכיוון שלא התבקשו הוצאות כלפי נתבעים אלו, ועלה שהם מסכימים לסעדי התביעה, הרי שאין מקום לחייבם בהוצאות. באשר לנתבעת 4, כנציגת בעלי הדירות הרשומות על שם הנתבע 2, אני קובעת שעליה לשלם לתובעת הוצאותיה בסך חלקי של 8,000 ₪ בגין שכר טרחת עו"ד, וכן סך חלקי של 400 ₪ בגין תשלום אגרה, והשתתפות חלקית בעלות חוות הדעת מטעם התובעת בסך של 2,500 ש"ח. על הנתבעת 4 לשלם לתובעת את הסכומים האמורים בתוך 30 יום.

ניתן היום, 22 יוני 2022, כ"ג סיון תשפ"ב, בהיעדר הצדדים.

אביטל שרייבר
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
ירושלים